



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato – alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. - la seguente

SENTENZA

CONTESTUALMENTE MOTIVATA

nella causa di lavoro R.G. nr. 949/2022 promossa

da

- **Parte_1**

con l'avv. BAUDINO ANDREA

ricorrente

contro

- **CP_1**
- **CP_2 ROMA**

con l'avv. RUPERTO CLAUDIA

resistente

Conclusioni delle parti

PARTE RICORRENTE:

*Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente in epigrafe, per i periodi di lavoro svolti in regime di part time verticale, al riconoscimento, quali periodi utili per l'acquisizione e la maturazione del diritto alla pensione, sia di quelli lavorati che di quelli non lavorati corrispondenti alla riduzione dell'orario di lavoro e, per l'effetto, condannare l'**CP_1** al ricalcolo dei periodi validi per la determinazione dell'anzianità contributiva per ogni anno lavorativo e per l'intero.*

Con vittoria delle spese di lite da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.



PARTE RESISTENTE

tenuto conto dell'orientamento ormai univoco espresso dalla giurisprudenza di legittimità sull'argomento per cui è causa, essendosi la Corte di Cassazione adeguata alle pronunce della Corte di Giustizia Europea, ritiene opportuno rimettersi alle determinazioni che codesto giudice vorrà adottare al riguardo. Nulla osta all'accoglimento della domanda, ma con integrale compensazione delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1, atteso che la ricorrente non ha chiesto il versamento dei contributi, la cui prescrizione è quinquennale ex L. 335/95, ma ha chiesto che, in relazione al lavoro ed alla retribuzione corrisposta, vengano calcolati correttamente i contributi ai fini della maturazione del diritto a pensione. L'azione di accertamento della pensione volta a ottenere una corretta anzianità contributiva, essendo finalizzata alla maturazione del diritto a pensione, deve essere ritenuta imprescrittibile, tale essendo il diritto a pensione sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum* (art. 2943 co. 2 c.c.).

Tanto premesso, il ricorso - tenuto anche conto delle conclusioni formulate dall' CP- e che *supra* si sono riportate - è fondato e merita accoglimento.

Da un esame dell'estratto conto previdenziale risulta che l' CP_3 ha computato alla ricorrente esclusivamente le mensilità per le quali è stata resa la prestazione lavorativa, escludendo quelle non lavorate e, di conseguenza, non riconoscendo alla lavoratrice per intero tutte le settimane contributive in ciascuna annualità del rapporto.

In buona sostanza, l' CP- ha considerato i periodi non lavorati come una vera e propria sospensione del rapporto di lavoro, con conseguente non computabilità di tali periodi per la maturazione del diritto a pensione.

Ritiene infatti l' CP- che le modalità di computo dell'anzianità contributiva ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, con riguardo ai periodi di lavoro a tempo parziale verticale ciclico, non possano essere considerati se non con riguardo ai periodi in cui vi è stato effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, con corresponsione della retribuzione e del versamento della contribuzione previdenziale, senza possibilità di distribuire su tutto l'anno i contributi versati per i periodi lavorati, ciò in base all'art. 7 L. n. 638/83.

Per il diritto a pensione, sostiene l' CP- il part time verticale ciclico resta ancorato alle disposizioni operative indicate dall' CP- nelle circolari n. 246 del 1986 e 123 del 27.6.2000 che non prevedono alcuna deroga alle norme comuni che regolano l'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione. Ne consegue, pertanto, che nei confronti di tale categoria di lavoratori, il requisito contributivo deve essere calcolato secondo i principi dell'assicurazione obbligatoria I.V.S., tenendo conto delle disposizioni di cui ai primi 5 commi dell'art. 7 del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge 638/1983.



La ricorrente ha agito quindi per il riconoscimento del periodo non lavorato ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale evidenziando condizioni discriminatorie con i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo pieno.

La materia del lavoro a tempo parziale ha trovato la sua disciplina nel d.l.vo 61/2000 che ha modificato l'istituto in base alla direttiva CE 81/97, favorendo il più possibile la diffusione dell'istituto lavorativo, nelle sue varie tipologie ivi compreso quello di tipo verticale come disciplinate nell'art.1. L'art. 4 afferma il principio di non discriminazione e prevede che il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno, mentre l'art. 9 detta i principi della disciplina previdenziale, ovvero le modalità di calcolo dei contributi rapportati alla retribuzione.

Ebbene, si evince chiaramente come il legislatore abbia inteso favorire il ricorso al lavoro part time, garantendo la tutela del lavoratore sia nella fase iniziale del rapporto sia nella sua trasformazione, disciplinando in modo espresso il divieto di discriminazione del lavoratore a tempo parziale, nelle sue varie forme, rispetto a quello a tempo pieno.

Pertanto, accedere all'interpretazione proposta dall' CP_3 costituirebbe una palese discriminazione tra dipendenti a tempo pieno per i quali opera il principio della continuità della prestazione lavorativa, rispetto ai lavoratori in part time verticale.

Sul punto, già la Corte di Giustizia europea si è di recente pronunciata positivamente (10.6.2010) nei procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08 affermando che : *“La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'Unice, dal CEEP e dalla CES, dev'essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive”*. Infine, la Corte di Cassazione, dalle cui conclusioni non v'è motivo di discostarsi – si è più volte espressa in merito alla questione, riconoscendo nel calcolo dei contributi di anzianità anche i periodi non lavorati (*ex plurimis* Cass. Sez. lavoro n. 23948 e n. 24647 del 2015; Cass. Sez. lavoro n. 8565 e n. 21376 del 2016): *“In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C395/08 e C-396/08, va interpretato nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro. Tale orientamento è stato ribadito con Ordinanza n. 26824 del 23/10/2018 Cass. Sez. L che così statuisce: “In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, in conformità al principio*



Tribunale di Civitavecchia

di non discriminazione di cui all'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, va interpretato nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati”.

Per tutte le considerazioni sopra esposte va riconosciuto alla ricorrente il diritto ad una anzianità contributiva annua di 52 settimane per tutto il periodo in cui ha prestato attività lavorativa in regime di part time verticale con conseguente condanna dell' CP in conformità a tale diritto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con il beneficio della distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

p.q.m.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) in accoglimento della domanda, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità contributiva di n. 52 settimane annue per tutto il periodo in cui ha prestato attività lavorativa in regime di part time verticale e, per l'effetto, condanna l' CP alla ricostruzione dell'esatta posizione contributiva;

2) condanna l' CP_1 al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 2.938,00 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Civitavecchia, 30.1.'26

Il Giudice

Dott.ssa Maria Teresa Cusumano